

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3848/2541

พันจ่าอากาศเอก ชาตรี เชม กรม กับ
พวก

โจทก์

นาง เขียร เชม กรม กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 226, มาตรา 236 วรรคหนึ่ง

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธ ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย
เนื่องจากการอุทธรณ์คำสั่ง ระหว่างพิจารณา ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธ
ของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์นี้ย่อมเป็นที่สุดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคหนึ่ง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินอันเป็นทรัพย์สิน
มรดกของนายเต็ง เขมกรรม ที่จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเต็ง เขม
กรรมได้จดทะเบียนโอนให้แก่จำเลยที่ 2 ถึง ที่ 6 และให้นำที่ดินดังกล่าวมาแบ่งให้
แก่โจทก์ทั้งห้าและถอนจำเลยที่ 1 จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายเต็ง เขมกรรม
แล้วตั้งโจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกแทน

ก่อนครบกำหนดยื่นคำให้การ จำเลยทั้งหกยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอขยาย
ระยะเวลายื่นคำให้การออกไปอีก 30 วันอ้างว่าจำเลยทั้งหกเพิ่งแต่งทนายความในวัน
ยื่นคำร้องทนายจำเลยทั้งหกยังไม่ทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีไม่ใช่พฤติการณ์พิเศษ จึงไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ ให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งหกอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยเป็นการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยทั้งหกอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งหก

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำให้การแก่จำเลยทั้งหกเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ จนกว่าศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งหกชอบแล้วให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "เมื่อคู่ความยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ ให้ศาลส่งคำร้องเช่นนั้นไปยังศาลอุทธรณ์โดยไม่ชักช้าพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีของศาลชั้นต้นและฟ้องอุทธรณ์ ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นเป็นการจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ ให้มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งยื่นตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ คำสั่งนี้ให้เป็นที่สุด แล้วส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่าน" ดังนั้น การที่จำเลยทั้งหกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งหก เนื่องจากเป็นการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา แล้วศาล

อุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสชของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงเป็นที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 ดังกล่าว จำเลยทั้งหกฎีกาต่อไปอีกไม่ได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาจำเลยทั้งหก คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้จำเลยทั้งหก

(วุฒินันท์ สุขสว่าง-ระพินทร บรรจงศิลป์-ประกาศ นูรพางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>